

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 중소기업의 인사 담당자로 근무하고 있으며, 을은 경쟁업체의 직원입니다. 을은 갑에게 접근하여, 을의 회사가 수주한 프로젝트의 계약서 사본을 몰래 얻어오면 큰 돈을 주겠다고 제안합니다. 갑은 을의 제안을 수락하고, 을의 회사 계약서를 위조하여 을에게 넘깁니다. 또한, 갑은 이를 위해 시청 발급 문서인 갑의 가족관계증명서를 변조하여 신뢰를 얻었습니다.

【질문】 갑이 을의 회사 계약서를 위조하고 또한 시청 발급 문서를 변조한 경우, 각각 어떤 처벌을 받게 되는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

갑의 행위는 타인의 문서인 계약서를 위조하여 행사할 목적으로 한 사문서위조죄와 공문서인 가족관계증명서를 변조한 공문서변조죄에 해당합니다. 다만 제공된 참고 조문에는 공문서변조죄에 대한 규정이 없으므로, 계약서 위조 행위에만 형법 제 231 조를 적용하여 처벌 근거를 제시할 수 있습니다. 가족관계증명서 변조 행위는 형법 제 231 조가 아닌 다른 조문(공문서변조죄)에 해당하므로 주어진 범위 내에서는 구체적인 처벌 조문을 인용할 수 없습니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 형법 제 231 조(사문서등의 위조·변조) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• **조문 원문:** 제 231 조(사문서등의 위조·변조) 행사할 목적으로 권리·의무 또는 사실증명에 관한 타인의 문서 또는 도화를 위조 또는 변조한 자는 5 년 이하의 징역 또는 1 천만원 이하의 벌금에 처한다.

• **해설:** 행사할 목적으로 권리·의무 또는 사실증명에 관한 타인의 문서 또는 도화를 위조 또는 변조한 자는 5 년 이하의 징역 또는 1 천만원 이하의 벌금에 처한다. 갑이 을의 회사 계약서라는 타인의 문서를 위조하여 을에게 넘긴 행위는 이 조문의 구성요건인 '행사할 목적'과 '타인의 문서 위조'를 모두 충족하므로 처벌 대상이 됩니다. 이 조문은 사문서 위조죄의 기본 규정이며, 갑의 계약서 위조 행위에 직접적으로 적용되어 형사 처벌의 근거가 됩니다.

【결론】

갑은 을의 회사 계약서를 위조한 행위에 대해 형법 제 231 조에 따라 5 년 이하의 징역 또는 1 천만원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다. 반면 시청 발급 가족관계증명서 변조 행위는 공문서변조죄에 해당하나, 제공된 참고 조문에는 해당 규정이 없어 본 답변에서는 구체적인 처벌 조문을 인용할 수 없습니다. 실무에서는 계약서 위조죄와 공문서변조죄가 별개의 범죄

로 성립하여 병과 처벌될 가능성이 높으므로, 공문서변조죄 관련 조문을 추가로 확인해야 합니다.

인용 검증: **1/1** 법제처 확인 | 내용 일치: **1/1** | 환각: **0** 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증